

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 67/2531

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด

โจทก์

บริษัทมหาชัยอาหารกระป๋อง จำกัด กับ

พวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 224, มาตรา 291, มาตรา 680, มาตรา 682

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ฎีกาของโจทก์แม้จะวินิจฉัยให้ก็ไม่ใช่ประโยชน์แก่โจทก์ จึงเป็นฎีกาที่ไม่เป็นสาระตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 ศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยให้

จำเลยที่ 1 ทำสัญญารับชำระหนี้ให้แก่โจทก์จำนวน 500,000 บาทโดยมีจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ต่างทำสัญญาค้ำประกันการชำระหนี้ในวงเงินดังกล่าวไว้ให้แก่โจทก์คนละฉบับ ดังนี้ เป็นกรณีที่บุคคลหลายคนยอมเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันตามที่บัญญัติไว้ใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 682 ซึ่งผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม หาใช่แยกความรับผิดชอบไม่

กรณีดังกล่าวแม้หนี้ของจำเลยที่ 1 จะมีจำนวนเกินกว่า 500,000 บาท จำเลยอื่นซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยตามสัญญาชำระหนี้ในส่วนที่เกินกว่า 500,000 บาทไม่ แต่ถ้าผิดนัดต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันผิดนัด

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ชำระหนี้ตามสัญญารับชำระหนี้จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี และหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน ๗๗๙,๕๘๘.๐๗ บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปีแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ ๒ - ๔ ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันร่วมรับผิดชอบในวงเงินคนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๘ ต่อปี ถ้าจำเลยไม่ชำระก็ขอให้เอาทรัพย์สินจำนองออกขายทอดตลาด ถ้าได้เงินไม่พอก็ให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้จนครบ

จำเลยที่ ๑ ให้การว่าหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีสูงกว่าความจริง ส่วนหนี้ตามสัญญารับชำระหนี้ขาดอายุความ

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ มิได้ทำสัญญาค้ำประกัน

จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ให้การว่า ค้ำประกันเฉพาะหนี้ตามสัญญารับชำระหนี้และเป็นการค้ำประกันร่วม หากจะต้องรับผิดชอบก็ร่วมกันรับผิดชอบไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระหนี้สินเชื่อเพื่อการส่งออกจำนวน ๖๓๘,๖๙๕.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ และชำระหนี้ตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน ๗๗๙,๕๘๘.๐๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี ให้จำเลยที่ ๒ - ๔ ร่วมกันชำระเงินจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ รับผิดชอบในต้นเงินไม่เกินคนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัด นอกจากที่แก้

ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ว่า ตามสัญญาค้ำประกันจำเลยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบในหนี้เบิกเงินเกินบัญชีด้วยนั้น เห็นว่าสัญญาค้ำประกันของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เป็นสัญญาค้ำประกันจำกัดความรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หนี้ของจำเลยที่ ๑ เฉพาะในประเภทสินเชื่อเพื่อส่งสินค้าออกตามสัญญารับชำระหนี้ที่ค้างชำระก็มีจำนวนเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันจึงไม่อาจหลุดพ้นจากสัญญาค้ำประกันดังกล่าวอยู่แล้ว ฎีกาของโจทก์แม้จะวินิจฉัยให้ก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่โจทก์แต่ประการใด จึงเป็นฎีกาที่ไม่เป็นสาระตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๙ ศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย

สำหรับฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยผู้ค้ำประกันจะต้องแยกกันรับผิดชอบหรือจะต้องรับผิดชอบกันนั้น ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยที่ ๑ ได้ทำหนังสือสัญญารับชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ต่างทำหนังสือค้ำประกันให้ไว้แก่โจทก์คนละฉบับ ตามข้อเท็จจริงดังกล่าวศาลฎีกาเห็นว่า เป็นกรณีที่บุคคลหลายคนยอมเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๘๒ จำเลยซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม หาใช่แยกความรับผิดชอบที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ฎีกาของจำเลยในปัญหาข้อนี้ฟังขึ้น

สำหรับฎีกาของจำเลยในเรื่องดอกเบี้ยนั้น เห็นว่าสัญญาค้ำประกันทั้ง ๓ ฉบับของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ เป็นสัญญาค้ำประกันจำกัดความรับผิดชอบไม่เกินวงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หนี้ประเภทสินเชื่อเพื่อการส่งสินค้าออกตามสัญญารับชำระหนี้ที่โจทก์ฟ้องมีจำนวนเงินเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๓ และที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้ค้ำ

ประกันจึงหาต้องรับผิดชอบในเรื่องดอกเบี้ยตามสัญญาชำระหนี้ในส่วนที่เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาทไม่ อย่างไรก็ดีแม้จำเลยจะไม่ต้องรับผิดชอบเกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ ถ้าหากจำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันผิดนัดก็ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันผิดนัด ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ทางถามแล้วจำเลยที่ ๓ ผิดนัด วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๔ จำเลยที่ ๔ ผิดนัดวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๔ ดังนั้น จำเลย ทั้งสองจะต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๔ สำหรับจำเลยที่ ๓ และตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๔ สำหรับจำเลย ที่ ๔ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔, ๒๒๔ ฎีกาจำเลยในปัญหา ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ ร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๒๔ สำหรับจำเลยที่ ๓ และตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๒๔ สำหรับจำเลย ที่ ๔ จนกว่าจะชำระเสร็จโดยให้มีผลถึงจำเลยที่ ๒ ซึ่งมีได้ฎีกาด้วยตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๕, ๒๔๗ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์

(ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ถาวร ตันตราภรณ์)

ศาลจังหวัดสมุทรสาคร - นายมานะ ศุภวิริยกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายนิติ ไชแสง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ